PROTOCOLE D'ACCORD & TERM SHEET

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ALLIANCE COMMERCIALE DecoLux

Bel Décor × MEZZO GRP

Date : [À définir] **Lieu** : Tunisie **Statut** : CONFIDENTIEL

---

1. LES PARTIES

Partie A :

- **Nom** : Ridha [Nom de famille]
- **Enseigne** : Bel Décor
- **Activité** : Production et décoration sur verre
- **Adresse** : [Adresse complète], Tunisie
- **CIN** : [Numéro]

Partie B :

- **Nom** : Anthony [Nom de famille]
- **Enseigne** : MEZZO GRP
- **Activité** : Développement commercial, design et investissement
- **Adresse** : [Adresse complète], Tunisie
- **CIN** : [Numéro]

Ci-après dénommés collectivement « les Associés »

---

2. OBJET

Les Associés conviennent de créer une entreprise commune sous la dénomination **« DecoLux »**, constituée en **Société à Responsabilité Limitée (SARL)** de droit tunisien, ayant pour objet :

- La décoration et personnalisation sur verre
- La production et commercialisation de produits en verre décoré (objets personnalisés, flacons cosmétiques, bouteilles d'huile d'olive, emballage grande distribution)
- Le développement commercial de solutions de décoration sur verre en Tunisie et à l'international

Le présent protocole d'accord fixe les termes principaux sur lesquels les Associés entendent fonder, exploiter et gouverner l'alliance DecoLux.

3. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Dénomination	DecoLux SARL
Forme juridique	Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Droit applicable	Code des Sociétés Commerciales (Loi n° 2000-93)
Siège social	[Adresse en Tunisie]
Activité	Décoration sur verre, personnalisation, emballage
Immatriculation	Registre National des Entreprises (RNE)
Identifiant fiscal	À obtenir lors de l'immatriculation
Durée	Indéterminée, sous réserve des clauses de résiliation

4. STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ

Plan A — Partenariat Égalitaire (Option privilégiée)

ASSOCIÉ	PARTS	POURCENTAGE
Ridha (Bel Décor)	[X] parts	**50%**
Anthony (MEZZO GRP)	[X] parts	**50%**

Plan B — Participation Minoritaire Protégée (Alternative)

En cas de désaccord sur le 50/50, la structure suivante s'applique :

ASSOCIÉ	PARTS	POURCENTAGE	PROTECTIONS
Ridha (Bel Décor)	[X] parts	[À négocier]%	Droit de veto sur les décisions opérationnelles, salaire garanti, clause anti-dilution
Anthony (MEZZO GRP)	[X] parts	[À négocier]%	Contrôle financier, autorité sur les décisions commerciales

Clauses de Protection (Les deux plans)

- **Anti-dilution** : Aucune émission de nouvelles parts sans accord écrit des deux Associés
- **Droit de préemption** : En cas de cession de parts, l'autre Associé dispose d'un droit de priorité à la valeur de marché
- **Période de blocage** : Interdiction de cession des parts pendant les 24 premiers mois
- **Clause de sortie conjointe / d'entraînement** : Dispositions standard de protection du minoritaire

5. APPORTS

5.1 Ridha — Bel Décor

APPORT	NATURE	VALEUR	MÉCANISME
Machines et équipements de décoration	Location d'actifs	~50 000 TND	Loués à DecoLux (non apportés au capital)
Expertise technique (15+ ans)	Savoir-faire	Inestimable	Contribution opérationnelle
Portefeuille clients existant	Fonds de commerce	[À évaluer]	Transfert opérationnel
Capacité de gestion de production	Opérationnel	N/A	Contribution quotidienne
Capacité de formation du personnel	Opérationnel	N/A	Contribution quotidienne

5.2 Anthony — MEZZO GRP

APPORT	NATURE	VALEUR	MÉCANISME
Local (atelier + showroom)	Location d'actifs	[À évaluer]	Loué à DecoLux (non apporté au capital)
Capital d'investissement initial	Numéraire	~22 000 TND	Injection sur le compte société
Capacités de design premium	Opérationnel	N/A	Contribution quotidienne
Réseau commercial	Fonds de commerce	[À évaluer]	Développement commercial
Expertise en développement d'affaires	Opérationnel	N/A	Contribution quotidienne

5.3 Structure de Location des Actifs

Disposition essentielle : Les machines et le local ne sont **PAS** apportés au capital social (apports en nature). Ils sont **loués** à DecoLux SARL via des contrats de bail distincts. Cela garantit :

- Les actifs restent la propriété personnelle de leurs propriétaires respectifs

- En cas de dissolution, les actifs retournent à leurs propriétaires d'origine
- La société ne peut ni nantir, ni grever, ni céder les actifs loués
- Les loyers alimentent le compte courant d'associé de chaque partie

5.4 Compte Courant d'Associé

- Les loyers initiaux sont inscrits en **compte courant d'associé**
- Rémunération : [X]% par an (à convenir, taux du marché)
- Remboursement : Dès stabilisation de la trésorerie, par accord mutuel
- Priorité : Le remboursement du compte courant prime sur la distribution de bénéfices en Année 1

---

6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

6.1 Ridha — Directeur de Production

Domaine : Toutes les questions de production et d'exploitation

RESPONSABILITÉ	PÉRIMÈTRE
Opérations de fabrication	Toutes les activités de décoration sur verre
Contrôle qualité	Normes produits, gestion des défauts, processus QC
Planification de la production	Ordonnancement, gestion de capacité, suivi des commandes
Gestion de l'équipement	Maintenance, optimisation, mises à niveau
Gestion du personnel de production	Recrutement, formation, évaluation
Approvisionnement	Relations fournisseurs, achats, stocks
Innovation technique	Nouvelles techniques, amélioration continue, R&D

6.2 Anthony — Directeur Commercial

Domaine : Toutes les questions commerciales et de relation client

RESPONSABILITÉ	PÉRIMÈTRE
Stratégie commerciale	Tarification, ciblage, développement de canaux
Marketing & image de marque	Gestion de la marque DecoLux, publicité, présence digitale
Gestion du showroom	Présentations clients, mise en valeur des produits
Direction artistique	Design premium des produits et emballages
Développement d'affaires	Nouveaux partenariats, expansion de marché
Gestion de la relation client	Comptes clés, satisfaction, fidélisation
Administration financière	Comptabilité, reporting, conformité fiscale

6.3 Responsabilités Partagées

Les deux Associés partagent la responsabilité de :

- La planification et l'orientation stratégique
- Les décisions d'investissement majeures
- Le recrutement des postes d'encadrement
- La communication externe au nom de DecoLux
- L'élaboration du plan d'affaires annuel

7. GOUVERNANCE

7.1 Co-Gérance

Les deux Associés exercent les fonctions de **co-gérants** de DecoLux SARL, chacun disposant d'une autorité pleine dans son domaine défini.

7.2 Matrice de Décision

TYPE DE DÉCISION	AUTORITÉ	PROCESSUS
Opérations courantes (dans son domaine)	Gérant concerné	Autonome
Dépenses < 5 000 TND	L'un ou l'autre gérant	Information de l'autre sous 48h
Dépenses > 5 000 TND	**Les deux gérants (unanimité)**	Accord écrit requis
Recrutement	**Les deux gérants (unanimité)**	Entretien et décision conjoints
Nouvelles lignes de produits	**Les deux gérants (unanimité)**	Présentation d'un business case
Contrats > 10 000 TND	**Les deux gérants (unanimité)**	Revue juridique + co-signature
Dépenses d'investissement	**Les deux gérants (unanimité)**	Analyse de rentabilité requise
Modification de la gouvernance	**Les deux gérants (unanimité)**	Avenant écrit
Distribution de bénéfices	**Les deux gérants (unanimité)**	Assemblée générale annuelle

7.3 Calendrier des Réunions

RÉUNION	FRÉQUENCE	OBJET
Point opérationnel	Hebdomadaire	Alignement production / ventes
Comité de pilotage	Mensuel	Revue des KPI, décisions, planification
Revue d'activité	Trimestrielle	États financiers, stratégie
Bilan stratégique	Annuel	Bilan de l'année, objectifs N+1
Réunion extraordinaire	Sur convocation	Urgences, résolution de blocages

7.4 Résolution des Blocages

En cas de blocage décisionnel entre les deux co-gérants :

1. **Période de réflexion** : 7 jours pour résolution informelle

2. **Dialogue structuré** : Session conjointe avec un conseiller convenu (15 jours)
3. **Médiation** : Médiation formelle via la Chambre de Commerce de Tunis (30 jours)
4. **Arbitrage** : Arbitrage contraignant conformément à l'Article 15 (en cas d'échec de la médiation)

---

8. CONDITIONS FINANCIÈRES

8.1 Rémunération des Gérants

ASSOCIÉ	INDEMNITÉ MENSUELLE	BASE
Ridha	[X] TND/mois	Rémunération Directeur de Production
Anthony	[X] TND/mois	Rémunération Directeur Commercial

- Les indemnités de gérance sont versées dès le Mois 1 en tant que charges d'exploitation
- Revue annuelle par accord mutuel
- Le versement est maintenu même en période de pertes (charges d'exploitation prioritaires)

8.2 Distribution des Bénéfices

- Réserve légale : 5% du bénéfice annuel jusqu'à atteindre 10% du capital (conformément au droit tunisien)
- **Réinvestissement** : [X]% des bénéfices réinvestis en Année 1-2 (à convenir)
- **Distribution** : Solde distribué proportionnellement aux parts sociales
- Calendrier : Annuel, après approbation des états financiers
- **Distributions exceptionnelles** : Par accord unanime uniquement

8.3 Structure des Charges

Charges mensuelles d'exploitation estimées : **~12 000 TND**

POSTE	ESTIMATION MENSUELLE
Loyer (local)	[X] TND
Loyer (machines)	[X] TND
Matières premières	[X] TND
Main-d'œuvre (personnel de production)	[X] TND
Charges (électricité, eau, gaz)	[X] TND
Marketing & ventes	[X] TND
Frais administratifs & juridiques	[X] TND
Divers & imprévus	[X] TND
Total	**~12 000 TND**

9. PROTECTION DES ACTIFS

9.1 Contrat de Location des Machines

- **Propriétaire** : Ridha (bien personnel)
- **Locataire** : DecoLux SARL
- **Valeur** : ~50 000 TND
- **Loyer mensuel** : [X] TND
- **Durée** : [X] ans, renouvelable par accord mutuel
- **Entretien** : DecoLux SARL prend en charge l'entretien courant ; réparations majeures partagées
- **Assurance** : DecoLux SARL assure les machines durant leur utilisation
- **Restitution** : Machines restituées en bon état de fonctionnement (usure normale acceptée)

9.2 Contrat de Location du Local

- **Propriétaire** : Anthony (bien personnel / bail)
- **Locataire** : DecoLux SARL

- **Loyer mensuel** : [X] TND
- **Durée** : [X] ans, renouvelable par accord mutuel
- **Modifications** : Toute modification structurelle requiert l'accord du propriétaire
- **Restitution** : Local restitué dans son état d'origine (usure normale acceptée)

9.3 Protections Générales

- DecoLux SARL **ne peut pas** nantir, hypothéquer, sous-louer ou grever les actifs loués
- Tous les actifs loués reviennent à leurs propriétaires respectifs en cas de dissolution ou de résiliation
- Les équipements acquis par la société sont des actifs sociaux, répartis selon les parts en cas de dissolution
- Expertise indépendante requise à la constitution puis tous les 3 ans

---

10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

10.1 PI Préexistante

ACTIF PI	PROPRIÉTAIRE	STATUT
Marque et techniques « Bel Décor »	Ridha	Reste la propriété de Ridha
Marque et designs « MEZZO GRP »	Anthony	Reste la propriété d'Anthony
Procédés de décoration de Ridha	Ridha	Licence d'exploitation accordée à DecoLux
Portfolio design d'Anthony	Anthony	Licence d'exploitation accordée à DecoLux

10.2 PI Créée durant l'Alliance

ACTIF PI	PROPRIÉTÉ	REMARQUES
Marque, logo, nom commercial « DecoLux »	**Copropriété 50/50**	Enregistré au nom de DecoLux SARL
Relations clients développées	**Actif de la société**	Appartient à DecoLux SARL
Nouvelles techniques de production	**Actif de la société**	Avec licence perpétuelle au profit de Ridha
Nouveaux designs produits	**Actif de la société**	Avec licence perpétuelle au profit d'Anthony
Supports marketing	**Actif de la société**	Créés durant l'alliance

10.3 Droits PI Post-Résiliation

- Chaque Associé conserve sa PI préexistante
- Marque DecoLux : copropriété, droits d'usage déterminés lors de la sortie
- Relations clients : transition selon la stratégie de sortie (Article 14)
- Nouvelles techniques : Ridha conserve une licence perpétuelle, gratuite
- Nouveaux designs : Anthony conserve une licence perpétuelle, gratuite

11. NON-CONCURRENCE ET NON-SOLLICITATION

11.1 Pendant l'Alliance

Aucun des Associés ne pourra, directement ou indirectement :

- Exercer une activité de décoration ou personnalisation sur verre en dehors de DecoLux
- Exploiter ou investir dans une entreprise concurrente en Tunisie
- Détourner des clients ou des opportunités de DecoLux vers des activités personnelles

11.2 Après Résiliation

- **Durée** : 2 ans suivant la date effective de résiliation

- **Zone géographique** : République Tunisienne
- **Secteur** : Décoration sur verre, personnalisation et emballage
- **Non-sollicitation du personnel** : Interdiction de recruter ou solliciter les employés de DecoLux pendant 2 ans
- **Non-sollicitation des clients** : Interdiction de démarcher activement les clients de DecoLux pendant 18 mois

11.3 Exceptions

- Relations clients préexistantes maintenues hors du périmètre de DecoLux
- Activités expressément autorisées par écrit par l'autre Associé
- Investissements passifs (<5%) dans des sociétés cotées

---

12. CONFIDENTIALITÉ

12.1 Périmètre

Toute information échangée entre les Associés et au sein de DecoLux est confidentielle, notamment :

- Données financières, projections et plans d'affaires
- Listes de clients, tarifs et conditions contractuelles
- Techniques de production, procédés et secrets de fabrication
- Stratégies marketing et veille concurrentielle
- Les termes du présent Accord

12.2 Durée

Les obligations de confidentialité survivent à la résiliation pendant **3 ans**.

12.3 Divulgations Autorisées

- Aux conseillers professionnels (avocats, experts-comptables) soumis à une obligation de confidentialité équivalente
- En application d'une obligation légale, réglementaire ou judiciaire (avec notification préalable à l'autre Associé)
- Informations devenues publiques sans faute de la partie divulgatrice

13. JALONS DE PERFORMANCE

JALON	ÉCHÉANCE	CRITÈRE	CONSÉQUENCE EN CAS DE NON-ATTEINTE
Production opérationnelle	Mois 3	Machines installées, premiers produits livrés	Réunion de revue stratégique
5 premiers clients actifs	Mois 3	5 clients avec commandes confirmées	Révision de la stratégie commerciale
Seuil de rentabilité	Mois 4-6	CA ≥ 12 000 TND/mois	Revue financière, optimisation des coûts
CA : 15 000 TND/mois	Mois 6	Maintenu 2 mois consécutifs	Déclenchement prime (si convenu)
20+ clients actifs	Mois 9	Commandes récurrentes de 20 clients	Revue d'expansion
CA : 25 000+ TND/mois	Mois 12	Maintenu 2 mois consécutifs	Déclenchement distribution de bénéfices
Rentabilité établie	Année 2	Résultat net positif sur l'exercice	Lancement de la planification d'expansion

Mécanisme de revue : Si un jalon n'est pas atteint dans un délai de 60 jours, chaque Associé peut demander une session de revue stratégique formelle.

14. STRATÉGIE DE SORTIE

14.1 Sortie Volontaire

- **Préavis** : 6 mois par écrit
- **Période de transition** : 3 mois supplémentaires pour le transfert opérationnel
- **Droit de rachat** : L'Associé restant dispose d'un **droit de préemption** pour racheter les parts de l'Associé sortant

14.2 Méthode d'Évaluation

Valeur des parts déterminée par la **moyenne** de :

1. **Valeur comptable** : Actif net d'après les derniers états financiers audités
2. **Multiple de résultats** : 3× le bénéfice net annuel moyen des 2 derniers exercices

Expertise indépendante par un expert agréé en cas de désaccord sur le prix.

14.3 Déclencheurs de Sortie Forcée

Chaque Associé peut déclencher un rachat forcé en cas de :

- **Manquement grave** : Non remédié dans les 30 jours suivant mise en demeure écrite
- **Insolvabilité** : Dépôt de bilan ou incapacité de payer ses dettes
- **Condamnation pénale** : Pour fraude, détournement ou tout crime affectant l'entreprise
- **Non-exécution prolongée** : Manquement aux obligations pendant 3+ mois consécutifs sans motif valable
- **Violation de la clause de non-concurrence**

14.4 Répartition des Actifs

En cas de dissolution ou de sortie :

1. **Actifs loués** : Retour aux propriétaires respectifs (machines à Ridha, local à Anthony)
2. **Dettes sociales** : Réglées sur les actifs de la société
3. **Comptes courants** : Remboursés à chaque Associé selon leur solde
4. **Actifs sociaux restants** : Répartis proportionnellement aux parts sociales
5. **Marque DecoLux** : Droits d'usage négociés ou marque retirée

14.5 Transition Clients

- Période de transition de 90 jours pour la communication aux clients
- Communication conjointe aux clients sur la transition
- Le choix du client est respecté — aucun Associé ne peut contraindre la décision du client
- Toutes les données clients restent accessibles aux deux Associés pendant la transition

---

15. RÉSOLUTION DES LITIGES

Étape 1 : Négociation de Bonne Foi

- Durée : 30 jours calendaires
- Les Associés se rencontrent en personne pour résoudre le litige
- Participation de bonne foi obligatoire

Étape 2 : Médiation

- Institution : Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis
- Durée : Maximum 60 jours calendaires
- Coût : Partagé à parts égales
- Langue : Français

Étape 3 : Arbitrage

- Institution : Centre d'Arbitrage et de Conciliation Industriels (CACI), Tunisie
- Règlement : Règlement d'arbitrage du CACI
- Arbitre(s) : Arbitre unique désigné d'un commun accord, ou collège de 3 en cas de désaccord
- Langue : Français (l'arabe étant la langue officielle selon le droit tunisien)
- Lieu : Tunis, Tunisie
- Décision : **Définitive et exécutoire**
- Frais : À la charge de la partie succombante, sauf décision contraire de l'arbitre

Droit Applicable

Le présent Accord est régi par et interprété conformément aux lois de la **République Tunisienne**, notamment :

- Code des Sociétés Commerciales (Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000)
- Code des Obligations et des Contrats
- Réglementations commerciales applicables

16. CONDITIONS PRÉALABLES

La constitution de DecoLux SARL est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

- ☐ Achèvement de la due diligence par les deux Associés
- ☐ Expertise indépendante des machines par un expert agréé
- ☐ Inspection du local et signature du contrat de bail
- ☐ Revue juridique indépendante par le conseil de chaque Associé
- ☐ Accord sur le montant et la répartition du capital social
- ☐ Accord sur la rémunération des gérants
- ☐ Notification FIPA (si applicable pour investissement étranger)
- ☐ Obtention de toutes les licences et autorisations nécessaires
- ☐ Immatriculation fiscale et obtention du matricule fiscal
- ☐ Ouverture du compte bancaire de la société
- ☐ Signature des statuts définitifs

Date butoir : Toutes les conditions doivent être remplies dans un délai de **60 jours calendaires** à compter de la signature du présent protocole, à défaut de quoi chaque Associé pourra se désengager sans obligation.

17. CALENDRIER

PHASE	DÉLAI	ACTIONS
Signature du protocole	Jour 0	Signature du présent document
Due diligence	Jour 1 – 30	Expertise machines, inspection local, revue juridique
Finalisation des termes	Jour 15 – 45	Rédaction des statuts, contrats de bail, conditions financières
Immatriculation	Jour 30 – 60	Dépôt au RNE, matricule fiscal, ouverture compte bancaire
Mise en place opérationnelle	Jour 45 – 75	Installation machines, aménagement local, recrutement
Démarrage production	Jour 60 – 90	Premières productions, tests qualité
Lancement commercial	Jour 75 – 90	Ouverture showroom, premières livraisons clients
Première revue trimestrielle	Mois 3	Évaluation des performances par rapport aux jalons

18. MODIFICATIONS

- Toute modification du présent protocole ou des statuts de la SARL requiert un **accord écrit** signé par les deux Associés
- **Revue annuelle** : Les Associés passent en revue les termes de leur accord au moins une fois par an
- Aucune modification verbale ou informelle n'a de valeur contraignante
- Les modifications prennent effet à la signature des deux Associés

19. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

19.1 Intégralité de l'Accord

Le présent protocole, avec ses annexes, constitue l'intégralité de l'accord entre les Associés concernant la constitution de DecoLux. Il remplace toutes les négociations, discussions et accords antérieurs.

19.2 Divisibilité

Si une disposition du présent Accord est jugée invalide ou inapplicable, les dispositions restantes conservent leur plein effet.

19.3 Renonciation

Le défaut d'exercice d'un droit ne constitue pas une renonciation à l'exercer ultérieurement.

19.4 Notifications

Toutes les notifications formelles sont faites par écrit, adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en main propre contre décharge aux adresses indiquées à l'Article 1.

19.5 Cession

Aucun des Associés ne peut céder ou transférer ses droits ou obligations au titre du présent Accord sans le consentement écrit préalable de l'autre Associé.

19.6 Langue

Le présent Accord est rédigé en français. En cas de litige d'interprétation, la version française fait foi.

19.7 Frais

Chaque Associé supporte ses propres frais juridiques et de conseil liés à la négociation et à l'exécution du présent Accord. Les frais de constitution de la société sont partagés à parts égales.

20. SIGNATURES

Le présent Protocole d'Accord est établi en **deux (2) exemplaires originaux**, un pour chaque Associé, à la date et au lieu indiqués ci-dessous.

PARTIE A :

Nom : Ridha _____ Enseigne : Bel Décor Signature : _____
Date : _____ Lieu : _____

PARTIE B :

Nom : Anthony _____ Enseigne : MEZZO GRP Signature : _____ Date : _____ Lieu : _____

TÉMOINS :

Témoin 1 : Nom : _____ Signature : _____ Date : _____

Témoin 2 : Nom : _____ Signature : _____ Date : _____

ANNEXES

Les documents suivants seront joints au présent protocole dès leur finalisation :

- **Annexe A** : Rapport d'expertise indépendante des machines
- **Annexe B** : Rapport d'inspection du local et contrat de bail
- **Annexe C** : Projet de statuts de DecoLux SARL
- **Annexe D** : Projections financières détaillées (modèle sur 5 ans)
- **Annexe E** : Contrat de location des machines
- **Annexe F** : Documents de due diligence de chaque Associé

Le présent document constitue un Protocole d'Accord et exprime l'intention des Associés. Un Pacte d'Associés définitif et les Statuts seront rédigés par un conseil juridique et signés avant la constitution de DecoLux SARL.